



Poder Judicial de la Nación
CAMARA CIVIL - SALA E

26189/2024

T. J.S. L. c/ C. T. C. L. s/DAÑOS Y PERJUICIOS

Buenos Aires, de junio de 2024.- JML

Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:

Contra lo dispuesto en los puntos II y XII de la providencia dictada el día 26 de abril de 2024 (ver fs. 136/138) en cuanto dispone “...II. De la demanda instaurada, que tramitará según las normas del proceso ORDINARIO, traslado por el plazo de quince días, bajo apercibimiento de lo dispuesto por los arts. 41, 59, 141, 356 y conc. del CPCCN. Notifíquese con aviso de ley (art. 339 del CPCCN) y en su caso según ley 22.172...” y que “...XII. En cuanto a lo requerido en el pto. VI del escrito en despacho cabe señalar que “Es improcedente entablar la acción de daños y perjuicios derivadas de un accidente de tránsito en las normas de la ley de defensa del consumidor en tanto, si bien esa normativa tiene reglas protectoras y correctoras, deben estimarse completarias y no sustitutivas de la regulación general contenida en los códigos de fondo y la ley 17.418” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, “Benitez, Lucas Marcelo c/ Soto Roque Orlando y otros s/ Daños y Perjuicios”, Sentencia del 17 de mayo de 2010) y que “El estatuto del consumidor no resulta aplicable al reclamo por la indemnización derivada de un accidente de tránsito, pues la causa del daño que se busca resarcir es un ilícito de fuente extracontractual, que no tuvo su origen u ocasión en la relación de consumo entre los demandados y la aseguradora citada en garantía.” (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Necochea, Buenos Aires, “Luque, Claudia Andrea c/ Ferreiro Jose Antonio y Otros s/ Daños y Perjuicios”, Sentencia del 15 de Noviembre de 2012)...” y desestima lo solicitado en el punto VI del escrito de inicio (ver fs. 111/135) alza sus quejas, el actor, en el escrito presentado el día 2 de mayo de 2024 (ver fs. 140/142).

El Magistrado, en el pronunciamiento dictado el día 2 de mayo de 2024 dispuso “...Toda vez que los argumentos expuestos no



desvirtúan los fundamentos tenidos en mira para el dictado de la providencia de fs. 136/138 pto.XII, desestimo el recurso de reposición interpuesto. Concedo en relación la apelación deducida en subsidio, la que se tiene por fundada en el escrito en despacho...” (ver fs. 143).

De las constancias de autos surge que, el actor, inicia esta demanda reclamando los daños y perjuicios ocasionados que se produjeron según, en forma expresa, sostiene con el siguiente alcance “...VIII.- HECHOS.- 7.1 El accidente: *Que el pasado 13 de Julio de 2022, siendo aproximadamente las 17:05, el Sr. T. se encontraba circulando a bordo de su monopatín eléctrico. En tal circunstancia, el actor lo hacía a una velocidad reglamentaria y moderada por la ciclovía de la Avenida Córdoba, la cual ocupa todo el carril izquierdo, en sentido hacia la calle Uruguay. Antes de llegar a dicha esquina, el Sr. T. visualiza el vehículo marca Audi que estaba circulando por el carril izquierdo de Av. Córdoba (a la derecha de la ciclovía), el cual estaba por cruzar la calle Uruguay. A pesar de que no tenía luz de giro, por precaución mi mandante disminuyó la velocidad de su monopatín y cuando el vehículo en cuestión cruzó más de la mitad de la calle Uruguay y sin mostrar señales de que podía llegar a doblar, dobló repentinamente cruzando el auto en la bicisenda embistiendo con su parte delantera izquierda contra el monopatín. Debido a ello, el Sr. T. es despedido por encima del capot del auto y cae sobre su mano izquierda en el asfalto provocando la fractura de su muñeca entre otros golpes en su cadera y piernas...”*

El Sr. Juez de Grado, en decisión apelada, dispuso que de acuerdo al hecho que genera la pretensión deducida por la parte actora, no es de aplicación al caso “la Ley de defensa del Consumidor”.

Expuesta la cuestión en estos términos, es dable destacar que si bien el recurrente ha fundamentado su queja en lo dispuesto por el art. 1092 del Código Civil y Comercial de la Nación, el art. 68 de la ley de tránsito y en la ley 24.240, reformada por la ley 26.361, no puede perderse de vista, más allá de la ponderación que sobre su aplicación corresponde hacer en la oportunidad correspondiente, que





Poder Judicial de la Nación
CAMARA CIVIL - SALA E

tal normativa basa el alcance de la citación de la aseguradora de la demandada, con un alcance distinto del propuesto al fundar el pedido y su queja.

Pondérese al respecto que en nada obsta a esta conclusión el hecho de que el contrato de seguro pueda eventualmente quedar subsumido, en ciertas ocasiones, en el régimen tuitivo del consumidor. Es que en este caso, y más allá del esfuerzo argumental que desarrolla la demandante, lo cierto es que la relación jurídica principal es entre la víctima y el dueño o guardián del automotor que, supuestamente, le habría ocasionado un daño. Y ese vínculo resultaría ajeno al estatuto del consumidor, más allá de la naturaleza de la relación entre el asegurado y la firma aseguradora (conf. C.N.Civil, Sala “A”, c. 065413/2023/CA001 del 21/11/23).

Queda claro que más allá del carácter en que habrá de concurrir la aseguradora de la parte demandada y el alcance de la citación en garantía que habrá de analizarse en su oportunidad, dado los términos del escrito introductorio, no puede considerarse que la acción promovida se encuentre bajo la protección de gratuidad establecida por el art. 53 de la ley 24.240, modificado por la ley 26.361, pues no basta la sola mención en la demanda de dicha normativa para que automáticamente se aplique la referida protección (conf. C.N.Civil, Sala “E”, c. 86.845/2014/CA1 del 8007/2015, c. 5.981/2016/CA1 del 21/06/16 y c. 111430/2012 del 21/11/19; entre muchos otros).

Así se ha sostenido que, partiendo de los hechos relatados por la propia parte accionante al promover la demanda, no parece configurarse una relación de consumo entre la actora y los sujetos pasivos de la presente acción. En tal sentido, es sabido que la relación de consumo parte del vínculo entre consumidor y proveedor (art. 3° de la LDC). Asimismo, se considera consumidor a la persona física o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Queda equiparado al consumidor quien, sin ser parte de una relación de consumo como consecuencia o en ocasión



de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios, en forma gratuita u onerosa, como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social (art. 1° de la LDC, conforme redacción otorgada por la ley 26.994), razón por la cual, en ninguno de estos supuestos podría considerarse comprendido a quien sufre un daño como consecuencia de un accidente de tránsito (conf. C.N.Civil, Sala “A”, c. 063482/2019 /CA001 del 22/12/23).

Ello así, se comparte los fundamentos vertidos al respecto por el Magistrado y, en consecuencia, corresponde confirmar el pronunciamiento recurrido en este sentido.

Si bien lo expuesto resulta suficiente para determinar el rechazo del agravio incoado contra el trámite impreso a este proceso, corresponde realizar algunas consideraciones al respecto.

De advertirse que se ha sostenido que la presencia de agravio o interés válido para recurrir constituye uno de los requisitos de admisibilidad de todos los recursos (conf. arg. art. 265 del Código Procesal; Palacio Lino Enrique, “Derecho Procesal Civil”, t°. V, pág. 47; Colombo Carlos J., “Código Procesal Civil y Comercial”, t°. II, pág. 400; C.N.Civil, Sala “E”, c. 528.066 del 27/4/09, c. 534.494 del 19/8/10, c.50.626/2018/1/RH1 del 23/09/19 y c.40560/21 del 15/09 /21, entre muchos otros) y que la Cámara, como Tribunal de revisión, no puede atribuirse mayores potestades que las conferidas por el Código Procesal.

Por tal razón, en virtud de la irrecurribilidad prescripta por el art. 319 último párrafo del Código Procesal, aplicable a determinados supuestos, el Juez se encuentra facultado a determinar el tipo de proceso (conf. C.N.Civil, Sala “A”, c. 616.175 del 28/2/13 y c. 79.615/2021/1 del 25/11/21, entre muchos otros; íd. Sala “E”, c. 40560 /2021 del 15/09/21; íd. Sala “K”, c. 26.345/2021 del 18/08/21; íd. Sala “G”, c. 28.392/2021/RH1 del 23/08/21, entre muchos otros), tal decisión no resulta revisable por hallarse dentro de la órbita de sus facultades discrecionales.

Ello, implica, que no corresponde que sean revisadas por esta segunda instancia (conf. C.N.Civil, Sala “H”. c. 90.637/2018 del 18/08/21A”, en autos “G. E. C. c/S. S y otros s/Desalojo del 27/09/17;





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA E

íd. c. 58.067/2019 del 15/11/19, entre muchos otros; íd. Sala “E”, c. 40560/2021 del 15/09/21; íd.; íd. Sala “K”, c. 26.345/2021 del 18/08/21; íd. Sala “G”, c. 28.392/2021/RH1 del 23/08/21, entre muchos otros; íd. Sala “J” c. 40.236/2020 del 5/08/21), lo que sella la suerte de la queja vertida por el actor.

Por estas consideraciones; **SE RESUELVE:** Confirmar lo dispuesto en los puntos II y XII de la providencia dictada el día 26 de abril de 2024 (ver fs. 136/138), en todo cuanto decide. Sin costas por no haber mediado contradictorio (art. 68 segundo párrafo del Código Procesal). Notifíquese y devuélvase.-

